

**C'EST QUOI UN
GARANT
FIDUCIAIRE
INDEPENDANT
EN MARCHES
PUBLICS**

M A R C H E S P U B L I C S

**Un garant fiduciaire
indépendant est un tiers de
confiance, généralement une
institution financière ou un
organisme agréé, désigné
pour surveiller, sécuriser une
procédure et gérer l'utilisation
des fonds alloués à un marché
public.**

**Il agit dans l'intérêt de la
transparence, de la
performance et de la
conformité.**

Ses principales missions



Sécuriser les flux financiers

**Il veille à ce que les fonds
soient utilisés
conformément au contrat
et aux clauses financières.
Pas de zigzag, pas de
raccourci.**

Renforcer la confiance des bailleurs

**En projets cofinancés
(Banque mondiale, BAD,
UE, etc.), le garant rassure
sur la bonne gouvernance
et la traçabilité des
ressources.**

Superviser les décaissements

**Il peut exiger des preuves
(livraison, PV, factures
conformes...) avant chaque
paiement.**

**Pas de livraison, pas de sou
!**

Jouer le rôle d'alerte
Si des dérives sont
constatées
(surfacturation,
avenants douteux...), il
peut alerter les
parties concernées.

Favoriser la reddition de comptes

**Il établit des rapports
réguliers sur les flux, les
engagements, les
risques et les écarts
éventuels.**

Pourquoi "indépendant" ?

Parce qu'il ne doit aucune loyauté ni à l'acheteur, ni au fournisseur, mais seulement à sa mission de garantie.

Son indépendance lui permet de rester objectif, et donc crédible aux yeux de toutes les parties.

**Quand fait-on appel à un garant
fiduciaire indépendant ?**

**Pour des marchés stratégiques ou
sensibles**

**En présence de financements
extérieurs importants**

**Lorsque l'administration ne dispose
pas d'une capacité interne de suivi
rigoureuse**

**Pour renforcer les dispositifs de lutte
contre la corruption et les
malversations**

Exemple 1 : Projet d'infrastructures financé par plusieurs bailleurs (BAD, UE, AFD, BOAD)

Contexte : construction d'une route transfrontalière entre deux pays d'Afrique de l'Ouest.

Pourquoi un garant ? Les fonds viennent de plusieurs bailleurs, avec des exigences différentes.

Pour éviter les conflits et garantir une gestion centralisée et conforme, un garant fiduciaire est mandaté.

Rôle : Gérer un compte fiduciaire unique.

Contrôler la conformité des décaissements.

Assurer la traçabilité financière pour tous les bailleurs.

 **Institution mandatée : souvent une grande banque régionale ou internationale agréée par les bailleurs, comme UBA, Ecobank, ou une fiduciaire indépendante accréditée.**

Exemple 2 : Projet de santé financé par le Fonds mondial (ex : achat d'équipements médicaux)

Contexte : achat d'équipements pour plusieurs hôpitaux dans le cadre de la lutte contre le paludisme.

Pourquoi un garant ? L'État bénéficiaire a été classé comme "à risque élevé de mauvaise gestion financière".

Rôle : Le garant vérifie les contrats avant tout paiement.

Il bloque les décaissements en cas de suspicion d'irrégularité.

Il rend compte directement au Fonds Mondial.

✚ Souvent, c'est une société fiduciaire externe basée à Genève, Bruxelles ou Nairobi qui est mandatée.



CABINET INTERNATIONAL DE FORMATION & CONSEIL

228 92 09 09 02  • 228 99 09 09 02 • 971 05 06 15 28 62

Lomé (Togo) • Dubaï (United Arab Emirates)

consulting@bassentreprises.com

www.bassentreprises.com